

1500189-97.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2030863/2021 - DEL.POL.PACAEMBU, 10956962 - DEL.POL.PACAEMBU, 693/20/114 -
DEL.POL.PACAEMBU, 2030863 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENICE ALVES DA SILVA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-97.2021.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2030863/2021 - DEL.POL.PACAEMBU, 10956962 - DEL.POL.PACAEMBU, 693/20/114 -
DEL.POL.PACAEMBU, 2030863 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENICE ALVES DA SILVA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou WELITON CÂNDIDO DE OLIVEIRA, VICTOR SILVA DE ANDRADE LIMA e VALDENICE ALVES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c. artigo 40,

inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), na forma do art. 29, do Código Penal. Pelo que consta na denúncia, em 12 de novembro de 2020, em horário incerto, em agência dos Correios na cidade de Ponta Linda/SP, a acusada Valdenice remeteu para fins de entrega aos réus Weliton e Victor 26,08g (vinte e seis gramas e oito centigramas) de 5-Fluoro-MDMB-PICA, fracionada em 03 (três) tiras grandes de papel e outros 31 (trinta e um) minúsculos quadradinhos, da droga sintética popularmente conhecida como K4, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pelo o que consta, a acusada é mãe do réu Weliton e seguiu orientações de seu filho, camuflando droga no interior de um pão de forma e enviando por meio de correspondência. Ainda, aduz a denúncia que os réus Weliton e Victor encontravam-se reclusos e davam as coordenadas à correio a fim de inserir a substância na unidade prisional.

Os réus foram notificados (fls. 193 e 195) e apresentaram defesa prévia (fls. 196/198 e 207/208).

A denúncia foi recebida em 01/02/2022 (fls. 222/224).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 349/350).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição, assim como as defesas.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Adianto que a acusação deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos químico-toxicológicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria dos acusados.

O réu Victor declarou, em juízo, que a acusação não é verdade, que na data dos fatos se encontrava no alojamento e estava conversando com os amigos de cela e que chamaram seu nome, perguntando o que estava acontecendo, sendo levado à inclusão, onde estava um outro rapaz e chegou Weliton. Negou que tenha encomendado a droga, pois não faria nada para prejudicar sua liberdade. Falou que não tem envolvimento nenhum com o ocorrido e não tem conhecimento de Weliton. Respondeu que em nenhum momento os agentes falaram com ele.

Por sua vez, o acusado Weliton, em juízo, relatou que os fatos não são verdadeiros. Falou que por ser o CPP grande, pegaram seus dados e enviaram o sedex sem sua ciência. Confirmou que não passou os dados para Victor.

A acusada Valdenice, igualmente, negou que tenha remetido o entorpecente.

Não bastasse, as testemunhas de acusação, embora tenham esclarecido sobre o procedimento adotado, nada souberam precisar sobre a autoria dos acusados. Por sua vez, as testemunhas da defesa em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Saliento, ademais, que, para o envio de correspondência basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas do sentenciado; não há exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por evidente, a utilização dos dados da visita por terceiro. No caso, inclusive, sequer foi juntado o envelope da agência dos correios, a obstar a realização de exame grafotécnico.

Assim, é possível que os dados constantes no rol tenham sido utilizados por outro detento ou terceiro, inclusive sem conhecimento dos acusados. Desse modo, embora haja indícios de que o entorpecente destinava-se aos réus, entendo que tais elementos não são suficientes a sustentar um decreto condenatório.

É que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu.

Trata-se do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma

presunção relativa de inocência" (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750).

Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição dos réus.

À vista do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER os réus WELITON CÂNDIDO DE OLIVEIRA, VICTOR SILVA DE ANDRADE LIMA e VALDENICE ALVES DA SILVA, da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Custas na forma da lei, ressalvados os beneficiários da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Pacaembu, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA